

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5390/2539

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นางจลนา สุพรรณธะริดา
บริษัทเสรีเคมีเกษตร
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำกััด
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287

ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,473,237.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด ป.เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 2 ซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึดให้แก่ ป.และรับเงินจำนวน 5,789,303.39 บาท ตามสัญญาจะซื้อขาย ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 2 และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องผู้ร้องยอมมีสิทธิขอในส่วนในเงินที่ ป.นำมาวางแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กึ่งหนึ่งในฐานะเจ้าของรวม สิทธิขอส่วนของผู้ร้องมิใช่ แต่กรณีบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เท่านั้น

ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,473,237.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน

ของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด ป.เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 2 ซึ่งศาล
พิพากษาให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึดให้แก่ ป.และรับเงิน
จำนวน 5,789.303.39 บาท ตามสัญญาจะซื้อขาย ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 2 และให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นสิน
สมรระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องผู้ร้องยอมมีสิทธิขอกันส่วนในเงินที่ ป.นำมาวางแก่
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กึ่งหนึ่งในฐานะเจ้าของรวม สิทธิขอกันส่วนของผู้ร้องมิใช่มี
แต่กรณีบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เท่านั้น

(สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

ศาลแพ่ง - นายอนันต์ ไชยถาวร

ศาลอุทธรณ์ - นายอภิศักดิ์ พรพชรวิภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ